

대·중소기업 동반진출 지원사업 협약서

□ 협약당사자 : (관리기관장) 대·중소기업·농어업협력재단 (○○○ 사무총장)
(주관기업장) ○○○ (대표자 : ○○○)

□ 과제명 : ○○○

□ 과제기간 : 20○○년 ○○월 ○○일 ~ 20○○년 ○○월 ○○일 (○○개월)

□ 과제비 총액 : ₩ ○○○,○○○,○○○원

(단위 : 천원)

정부 위탁지원금	민간부담금					계
	주관기업			참여기업*	소 계	
	현 금		현 물	현금/현물		
	자 체	상생협력기금				

* 참여기업 민간부담금은 필요시 편성

** 다차년도 과제의 경우 연도별 과제비 내역 작성

위 대·중소기업 동반진출 지원사업 과제수행에 관하여 관리기관과 주관기업은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조 목표

[별첨 1]의 대·중소기업 동반진출 지원사업 운영계획서(이하 “운영계획서”)상의 과제 목표와 동일하다.

제2조 신의성실의무

본 협약에 의한 대·중소기업 동반진출 지원사업에 참여하는 주관기업은 신의를 가지고 본 협약, 대·중소기업 동반진출 운영지침(이하 ‘지침’이라 한다) 등 관련 규정이 정하는 바에 따라 과제책임자의 조정과 감독으로 제1조를 달성할 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

제3조 과제비의 조성 및 지급, 관리의무

- (1) 대·중소기업 동반진출 지원사업 추진에 소요되는 과제비는 부가가치세 및 각종 수수료를 제외한 금액으로 정부에서 지원하는 위탁지원금과 주관기업 및 참여기업 등이 부담하는 민간부담금으로 조성된다.
- (2) 주관기업 및 참여기업 등이 현금으로 부담하는 민간부담금은 원칙적으로 관리기관이 정부 위탁지원금을 지급하기 전까지 본 과제를 위해 개설된 별도의 사업비 통장에 입금하여야 한다. 단, 상생협력기금을 민간부담금으로 활용하는 경우 상생협력기금 출연 협약을 체결하거나 관리기관에서 별도로 관리하는 주관기업의 상생협력기금 전용통장의 잔액이 민간부담금을 충당하는 경우 입금된 것으로 간주한다.

◆ 민간부담금 : ○○,○○○ 천원(현금/현물) (상생협력기금 : ○○,○○○천원)

- (3) 관리기관은 주관기업에게 다음과 같이 정부 위탁지원금을 지급하여야 한다. 다만, 정부의 예산 및 자금사정과 본 협약서 제7조에 따라 협약이 해약되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

◆ 정부 위탁지원금 : ○○,○○○ 천원

* 분할 지급 시, 선금금 및 잔금 지급에 대한 일정 및 조건 추가 표기

- (4) 주관기업은 지급받은 정부 위탁지원금을 운영지침 제32조에 의하여 타 사업비와 분리하여 운영계획서에서 정한 비목별로 사용하되, 관리기관이 지정한 방식에 따라야 한다. 또한, 선량한 관리자의 의무를 다하여야 하며, 본 과제 이외의 다른 용도로 사용하여서는 아니된다.
- (5) 주관기업은 확정된 운영계획서상 수행기관이 있는 경우, 운영지침 제32조 및 관계법령에 준하여 선량한 관리자의 의무를 다하여 사용토록 관리하여야 한다.

제4조 과제결과 보고

- (1) 주관기업은 과제 종료일로부터 30일 이내 운영지침 제26조의 규정에 의하여 관리기관에 결과보고 및 정산 증빙자료를 송부하여야 한다.
- (2) 관리기관은 필요한 경우 주관기업에게 결과보고 및 정산 증빙자료 내용의 보완 또는 수정을 요구할 수 있다.
- (3) 주관기업은 관리기관이 요구하는 바에 따라 결과보고 및 정산 증빙자료의 내용을 보완 또는 시정하여야 한다.

제5조 관계 자료의 제출 등

- (1) 주관기업은 관리기관 또는 동 사업 총괄기관 및 소속직원의 수시점검, 관계 서류의 열람, 관계 자료의 제출 요청에 성실히 응하여야 한다.
- (2) 주관기업은 본 과제로 발생한 참여기업의 수출실적 등 결과물이 있을 경우 결과보고 제출 시 보고하여야 하며, 운영지침 제21조의 규정에 의하여 과제 참여일 기준으로 1년간 관리기관에서 요청하는 사후성과 및 수출실적 제출에 협조하여야 한다.
- (3) 주관기업은 회생 및 파산 신청, 부도·폐업, 인수합병 등이 발생할 경우 즉시, 관리기관에 관련 자료를 제출하여야 한다.

제6조 협약의 변경

관리기관과 주관기업은 협의하여 본 협약의 내용과 [별첨 1]의 운영계획서의 내용을 변경할 수 있으며, 변경 방법은 대·중소기업 동반진출 지원사업 운영지침을 따른다.

제7조 협약의 해약

- (1) 관리기관과 주관기업은 상대방이 아래의 각 호에 해당하는 중대한 위반을 하였을 경우에는 각각 본 협약을 해약할 수 있다.
 - 가. 주관기업의 대표자 및 과제책임자 등 본 협약에 의한 과제를 수행 또는 위탁하는 자(이하 “과제수행자”라 한다)의 보고서 미제출, 정부 위탁지원금 부정사용 등 중대한 협약위반으로 과제의 계속 수행이 곤란하다고 판단되는 경우
 - 나. 과제수행자의 과제 진행이 지연되거나 정지상태가 되어 소기의 목표를 기대하기 곤란하거나, 과제를 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우
 - 다. 과제수행자가 과제 수행을 포기하고자 하는 경우
 - 라. 과제수행자에게 천재지변, 부도·회생계획의 불인가·폐업, 대표자의 채무불이행 등 중대한 사유가 발생하여 과제의 계속 수행이 불가능하거나 계속 수행할 필요가 없다고 인정되는 경우
 - 마. 과제수행자가 정당한 사유 없이 제3조의 규정에 의한 민간부담금의 지급을 지체하였거나 지급하지 않은 경우
 - 바. 과제수행자가 정당한 사유 없이 제4조에 의한 과제 결과보고를 3개월 이상 지체하거나 허위로 작성하여 제출한 경우
 - 사. 기타 중대한 사유로 인하여 과제 수행이 불가능하거나 불필요하다고 인정하는 경우
- (2) 관리기관은 제7조(협약의 해약)에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에는 본 협약을 해약할 수 있다.

- (3) 과제수행자는 본 협약이 해약되었을 경우 과제비의 사용을 즉시 중지하고 제3조에 의거 지급받은 정부 위탁지원금의 집행내역과 사용 잔액을 관리기관에 지체없이 보고하여야 하며, 관리기관의 정산결과에 따른 환수결정액을 관리기관의 통보일로부터 30일 이내에 관리기관이 지정하는 계좌로 입금하여야 한다.
- (4) 관리기관은 주관기업에게 운영지침 제22조에 따라 참여제한 등 제재 조치를 취할 수 있다.

제8조 관계법령의 준수

- (1) 주관기업은 본 과제를 수행함에 있어서 보조금 관리에 관한 법률 및 동법 시행령·시행규칙, 중소벤처기업부 보조사업 관리규정 및 대·중소기업 동반진출 지원사업 운영지침 등을 준수하여야 한다.
- (2) 관련법령 및 규정, 지침, 규칙이 개정되거나 기타 본 협약을 규율하는 새로운 법령이 제정되는 경우에는, 관리기관의 서면에 의한 고지로서 제6조에 따른 협약 변경 절차에 갈음하며, 변경된 규정은 별도의 협약 변경 절차 없이 본 협약의 내용으로 인정된다.
- (3) 주관기업이 본 협약의 내용 또는 상기 관계법령 등을 위반하였을 경우, 관리기관은 주관기업 또는 기타 관련된 자에 대하여 운영지침 제22조의 규정에 의한 제재조치를 취할 수 있다.

제9조 협약의 효력

본 협약은 협약이 체결된 일로부터 협약기간 종료일까지 발생하며, 어느 일방이 협력관계 종료를 서면으로 통보하지 않는 한 협약의 효력은 존속하는 것으로 한다.

제10조 해석 등

본 협약서의 해석상 의문이 있는 사항은 관련 법령 등이 우선하되, 기타 필요한 사항은 당사자 간에 상호 협의하여 결정한다.

- [별첨 1] 대·중소기업 동반진출 지원사업 신청서 및 운영계획서
 [별첨 2] 대·중소기업 동반진출 지원사업 운영지침
 [별첨 3] 과제 운영을 위한 통장사본(잔액 0원 또는 신규 개설)

20○○년 ○○월 ○○일

○○○○○
 대표이사 ○○○
 서명 또는 직인

대·중소기업·농어업협력재단
 사무총장 ○○○
 서명 또는 직인